



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42589 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per conto della *Controparte_1* , [...] *Controparte_2* (C.F.: *P.IVA_2* , assistita e difesa dall'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Antonio Bosio n° 2.

- Ricorrente -

CONTRO

Controparte_3 (C.F.: *P.IVA_3*), in persona del liquidatore p.t., assistita e difesa dall'Avv. Ciriaco Grosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n° 3.

- Resistente -

Oggetto: Leasing finanziario

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati la

Parte_1 conveniva in giudizio la *Controparte_3* per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Nel merito, in via principale: - preso atto dell’intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 1143515 stipulato tra la Controparte_4 e la Controparte_5 in bonis per tutti i motivi esposti; - accertare l’avvenuta risoluzione del rapporto di locazione ad uso commerciale, avente ad oggetto l’immobile di cui al punto 1 della premessa, stipulato tra la Controparte_5 in bonis e la CP_3 (oggi Controparte_3 [...]) a seguito del recesso esercitato dal Curatore del Fallimento della Controparte_5 [...] con lettera raccomandata del 2/04/2012 ai sensi dell’art. 80 L. Fall.; - in ogni caso, ordinare il rilascio e comunque condannare la Controparte_3, in persona del legale rappresentante pro tempore all’immediato rilascio alla Controparte_6 dell’immobile ubicato in Roma, Vicolo del Giglio n. 22/23, libero da cose e/o persone, [...omissis]; - condannare la Controparte_3, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della indennità di occupazione pari ad € 135.000,00 oltre IVA, ovvero pari a 45 mensilità del canone di locazione a suo tempo pattuito con la società fallita, a partire dal 6/04/2011 (data di dichiarazione del fallimento) sino al 6/01/2015, oltre i canoni maturati, pari ad € 3.000,00 mensili, dal 6/01/2015 sino al rilascio dell’immobile de quo, oltre interessi legali dalla presentazione della domanda all’effettivo soddisfo. In subordine: - condannare la Controparte_3 [...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quella maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice riterrà di giustizia [...omissis]”*.

Si costituiva in giudizio la *Controparte_3*, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere: in via pregiudiziale e nel merito, per quanto descritto in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente Controparte_3; nel merito, accertare e dichiarare che CP_3 alla luce dei contratti di cessione depositati unitamente alla presente memoria, non è più nel possesso materiale del locale commerciale sito in Roma, Vicolo del Giglio n. 22 e per l’effetto ordinare ad ^{Contr} di richiedere la restituzione dell’immobile all’effettivo detentore; sempre nel merito, per quanto contenuto in narrativa, accertare e dichiarare che la CP_3 avendo ceduto l’azienda a terzi non è tenuta al pagamento di alcuna indennità di occupazione ad ^{Contr} la quale avrà titolo legittimo nei confronti dell’odierno occupante. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della carenza di legittimazione passiva della odierna resistente, accertare e dichiarare l’ammontare della sola quota parte ricadente su Controparte_3*

[...] , considerando che l'azienda è stata affittata a far data dal 20 maggio 2014 e poi ceduta definitivamente in data 11 dicembre 2015. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.

Con provvedimento del 24/06/2016, il precedente giudicante disponeva il mutamento del rito e al termine della fase istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 10/11/2022.

La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.

1. Dai documenti di causa e dalle allegazioni delle parti è risultato che sia il contratto di leasing tra la **Org_1** e la **Controparte_5** che il contratto di locazione commerciale tra la [...] **Controparte_5** e la **CP_3** sono stati entrambi dichiarati **Pt_2** per il fallimento della **CP_5** a norma degli artt. 72, 72 quater e 80 della Legge Fallimentare.

L'art. 80, in particolare, nel caso di specie, ha lo scopo di tutelare il conduttore rimasto *in bonis*, prevedendo che: *“Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile”*; mentre il recesso del conduttore fallito (sempre la **CP_5** nel caso del contratto di leasing) ha effetto immediato, in modo da rendere sollecita la restituzione del bene al locatore.

Stante l'applicabilità anche al contratto di leasing dell'art. 1595 c.c. in quanto *“nella locazione finanziaria, accanto alle clausole inserite nel contratto, non è preclusa certamente l'applicazione analogica dell'articolo 1595 c.c., ove se ne riscontrino gli elementi concreti propri della locazione ordinaria, non contrastanti con le clausole del contratto di locazione finanziaria e non divergenti dal suo schema normativo”* (cfr. Cass. 14212/2022) deve ritenersi che il rapporto tra la **CP_5** e la **CP_3** sia identificabile come una sublocazione derivata dal rapporto principale tra la **Contr** e la **CP_5**.

La suddetta sublocazione sebbene non comunicata al locatore come prescritto dall'art. 36 L. 392/1978 deve comunque ritenersi valida sia perché la mancata comunicazione rende solo inopponibile il rapporto al locatore (cfr. Cass. 10124/2000, Cass. 5305/1996) e sia perché la Banca

con il proprio contegno ha dimostrato di non voler contestare il negozio giuridico tra la CP_5 e la CP_3

2. Tuttavia, a seguito della risoluzione del contratto di leasing, che può ritenersi avvenuta in data 01/10/2012, come da provvedimento in tale data dal Giudice Delegato (all. 10 al fascicolo di parte attrice), richiamato da parte attrice e non contestato da parte convenuta, deve considerarsi risolto anche il contratto di sublocazione tra la CP_5 e la CP_3 in quanto in base al citato art. 1595 c. 3 *“la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del sub conduttore. Se la risoluzione del contratto di locazione scioglie il contratto di sublocazione, a maggior ragione essa fa cessare l’obbligazione del subconduttore di pagare il canone di locazione al sublocatore, con la conseguenza che, se lo stesso subconduttore continua ad occupare l’immobile, resta obbligato esclusivamente nei confronti del locatore, quanto meno quale occupante senza titolo dell’immobile di proprietà di quest’ultimo”* (cfr. Cass. 13144/2021).

Quindi, la CP_3 sta occupando *sine titulo* dall’01/10/2012 l’immobile di proprietà della Org_1, di cui ha riconosciuto la titolarità in capo alla Contr con missiva del 12/04/2012 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice), senza, peraltro, aver dimostrato il regolare pagamento dei canoni di locazione alla CP_5 e non può opporre alla titolare del diritto di proprietà sull’anzidetto bene immobile, i contratti, stipulati con la CP_7 in assenza di un valido titolo legittimante, rimanendo, quindi, inefficaci nei confronti della Controparte_8 [...] i contratti di affitto e di cessione d’azienda stipulati tra la [...] Controparte_3 e la CP_7 e conseguentemente, rimanendo la CP_3 responsabile per gli obblighi restitutori e risarcitori.

Pertanto, la CP_3 è tenuta alla restituzione del bene immobile al legittimo proprietario e al pagamento in suo favore dell’indennità di occupazione come quantificata da parte attrice e non contestata da parte convenuta in euro 3.000,00 a decorrere dal giorno 01/10/2012 fino alla presente pronuncia (avendo l’art. 664, 1° comma c.p.c. natura di norma eccezionale, non estensibile analogicamente al di fuori delle ipotesi ivi previste) e, quindi, ad un ammontare complessivo pari ad € 402.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, per i canoni maturati sino alla notifica del ricorso introduttivo (02.11.2015) e dalle singole mensilità, per le somme maturate successivamente, all’effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

1. Accertata l'intervenuta risoluzione a far data dall'01/10/2012 del contratto di locazione finanziaria n. 1143515 stipulato tra la *Controparte_8* [...] e la *Controparte_5* e del contratto di locazione commerciale tra la [...] *Controparte_5* e la *CP_3*
2. Accertata a far data dall'01/10/2012, da parte della *Controparte_3*, l'occupazione *sine titulo* del bene immobile di proprietà della *Controparte_4* sito in Roma, Via del Giglio 22/23 identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Foglio 491, particella 216, sub. 514, Pt - S1 – categoria C/1, classe 9, consistenza 69 mq, rendita 8.516,89;
3. Condanna la *Controparte_3* al rilascio, in favore della [...] *Controparte_8* e per essa quale mandataria la [...] *Parte_1* del suddetto immobile e al pagamento, in favore della [...] *Controparte_8* e per essa quale mandataria la [...] *Parte_1* della somma complessiva pari ad € 402.000,00 oltre interessi come indicati in parte motiva;
4. Condanna la *Controparte_3* al pagamento spese di lite, in favore della [...] *Controparte_8* e per essa quale mandataria la [...] *Parte_1* che liquida in complessivi € 406,50 per esborsi, € 22.457,00, quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Roma, 09/12/2023.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.